



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Letizia Tricoli
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **35450/2020** promossa da:

Controparte_1, elettivamente domiciliato in VIA RODI 4, ROMA, presso lo studio
dell'avv. ATTISANO MARCELLA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto
di citazione;

ATTORE

contro

Controparte_2, elettivamente domiciliata in VIA TACITO, 41 00193 ROMA, presso lo
studio dell'avv. PATTI SALVATORE LUCIO, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv.
MORGANTI MAURIZIO, in virtù di procura in atti;

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note depositate in luogo del verbale d'udienza del 18 aprile 2023.

RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, *Controparte_1* conveniva in giudizio *CP_2* [...] esponendo di aver contratto matrimonio con la convenuta in data 6 giugno 2001; che in sede di separazione personale veniva assegnato alla convenuta *Controparte_2* l'immobile sito in Roma, via Città di Cascia n. 31, int. 3, di cui era proprietario esclusivo e che costituiva la casa familiare, assegnazione riconfermata nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio; che tale assegnazione veniva revocata, su istanza dell'esponente, con provvedimento emesso in data 16 giugno 2020, a decorrere dalla data della domanda, ovvero dal 27 gennaio 2020, essendo venuti meno i presupposti di fatto e di diritto legittimanti l'assegnazione; che la convenuta, nonostante i ripetuti inviti, non aveva a tutt'oggi rilasciato l'immobile *de quo*, occupato *sine titulo*, rifiutando finanche di corrispondere un'indennità di occupazione.

Concludeva, pertanto, chiedendo che venisse accertato e dichiarato che l'immobile per cui era causa era occupato senza titolo dalla convenuta a far data dal 27 gennaio 2020, che la stessa venisse condannata al pagamento in favore dell'attore di una somma a titolo di indennità di occupazione dalla data sopra indicata sino al rilascio dell'immobile, oltre agli interessi legali sino al soddisfo, e che venisse dichiarato il comportamento della convenuta come contrario a buona fede, con conseguente condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa, con vittoria delle spese di lite.

La convenuta *Controparte_2*, costituitasi in giudizio, deduceva che dal matrimonio contratto con l'attore in data 11 giugno 2003 era nata la figlia *Persona_1*, tragicamente scomparsa in data 22 dicembre 2019 a seguito dell'incidente stradale avvenuto a Corso Francia, nel quale aveva perso la vita anche la compagna di classe *Per_2* che su istanza dell'attore formulata nel giudizio il successivo 27 gennaio 2020, il giudice revocava il provvedimento di assegnazione della suddetta abitazione per il venir meno dei presupposti; che la richiesta di revoca dell'assegnazione da parte dell'attore immediatamente dopo il tragico evento non aveva neanche consentito alla convenuta di poter iniziare ad elaborare la perdita della figlia nella casa dove avevano vissuto per molti anni, considerato che i medici stessi le avevano fortemente sconsigliato di allontanarsi dalla casa familiare dove da sempre aveva vissuto con la figlia *Per_* in quanto un repentino allontanamento da quei luoghi avrebbe causato un aggravamento della sua situazione psichica, destabilizzata ulteriormente dall'indifferenza al dolore dimostrata dall'attore nei suoi confronti; che, in particolare, gli psicologi che avevano in cura la *CP_2* avevano evidenziato la necessità che la stessa non si allontanasse da quei luoghi, dove vi erano i ricordi ambientali ed i riferimenti che legavano la convenuta alla figlia

Per_ per almeno due anni di distanza dall'evento luttuoso; che, tuttavia, l'attore aveva continuato la sua solerte attività giudiziaria incardinando anche il giudizio per il rilascio dell'immobile, con notifica del precetto in data 3 luglio 2020 e dell'avviso di rilascio in data 11 settembre 2020; che, in ogni caso, la ricerca di un'altra abitazione era stata resa molto più complessa e più lunga anche a causa della nota emergenza sanitaria, succeduta dopo appena due mesi e mezzo alla scomparsa della figlia; che, comunque, la CP_2 in data 11 marzo 2021, avendo reperito un altro immobile, rilasciava quello oggetto del presente giudizio; che, dunque, doveva ritenersi sussistente una causa di forza maggiore per il mancato rilascio dell'appartamento in oggetto, tale da escludere la fondatezza della domanda di accertamento dell'occupazione *sine titolo* dell'immobile per cui era lite e della domanda di condanna della convenuta per aver tenuto un comportamento contrario a buona fede; che non era dovuta alcuna somma neanche in riferimento alla domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione, considerato che l'attore non aveva provato di aver subito alcun danno in conseguenza dell'occupazione dell'immobile da parte della convenuta, avendo reclamato soltanto la lesione del diritto di proprietà e di godimento del bene; che, inoltre, l'attore, allontanatosi dalla casa coniugale il 23 ottobre 2008, aveva clandestinamente spogliato l'immobile privandolo dei mobili e degli elettrodomestici, venduti ad un terzo soggetto, con la conseguenza che la convenuta si era dovuta far carico di tutte le spese per l'acquisto di suppellettili e mobilio per l'allestimento dell'intera casa; che, comunque, l'attore aveva già stipulato un compromesso per la vendita dell'appartamento, a dimostrazione del fatto che non aveva subito alcun danno dalla permanenza della CP_2 nell'appartamento in questione.

Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.

Durante la fase istruttoria si procedeva all'espletamento della prova testimoniale; quindi, all'udienza del 18 aprile 2023, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note redatte in luogo del verbale, la causa veniva assunta in decisione con concessione alle parti dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

La domanda è fondata nei termini di seguito precisati e deve, pertanto, essere accolta per quanto di ragione.

Risulta provato sulla base della documentazione acquisita in atti che con provvedimento emesso in data 16 giugno 2020 dal Tribunale di Roma, è stata revocata l'assegnazione disposta in sede di separazione in favore di Controparte_2 della casa familiare sita in Roma, via Città di Cascia n. 31 e delle relative pertinenze con decorrenza a far data dalla domanda ovvero dal 27 gennaio 2020, con la conseguenza che a decorrere dalla data anzidetta l'occupazione deve ritenersi priva di titolo.

In riferimento alla richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione, in esito allo svolgimento dell'istruttoria è rimasto provato che un conoscente dell'attore, tale *Persona_3*, aveva manifestato l'interesse a prendere in locazione l'immobile per cui è causa, comprensivo di cantina e di due posti auto, per proprie esigenze personali transitorie per la durata di 18 mensilità per l'importo mensile di €. 2.200,00 a condizione che l'immobile fosse disponibile dal mese di settembre 2020, condizione poi non realizzatasi a causa del mancato rilascio dell'immobile da parte della convenuta, motivo per il quale lo stesso si era dichiarato non più interessato alla locazione del bene (cfr. dichiarazioni rese dal teste *Persona_3*).

Orbene, in base alle risultanze istruttorie è rimasto provato che la protrazione dell'occupazione dell'immobile per cui è lite da parte della convenuta ha comportato un danno per l'attore consistente nella perdita della possibilità di concedere in locazione l'immobile per uso transitorio, quantificabile nella somma di €. 2.200,00 mensili, che appare congrua in considerazione della zona di ubicazione dell'immobile, delle dimensioni dello stesso e delle pertinenze annesse, con la conseguenza che l'indennità di occupazione deve essere riconosciuta in relazione al periodo decorrente dal mese di settembre 2020, data da cui avrebbe dovuto decorrere il contratto di locazione, sino alla data di riconsegna dell'immobile avvenuta in data 11 marzo 2021 (cfr. verbale di rilascio, in atti), per un importo totale di €. 14.000,00 ($\text{€} 2.200,00 \times 6 \text{ mesi} = \text{€} 13.200,00 + \text{€} 800,00 \text{ per } 11 \text{ giorni del mese di marzo } 2021 = \text{€} 14.000,00$).

In riferimento, invece, al periodo rimanente di occupazione dell'immobile, ovvero, al periodo ricompreso tra il 27 gennaio 2020, data della revoca dell'assegnazione della casa familiare, ed il mese di agosto 2020, l'attore non ha fornito alcuna prova di aver perduto occasioni di locazione dell'immobile in conseguenza dell'occupazione, sicché non può ritenersi provata l'effettiva sussistenza di un danno conseguente all'illecita occupazione, tanto più ove si consideri che si può presumere che l'intenzione dell'attore fosse quella di alienare l'immobile, come confermato dal fatto che lo stesso ha inizialmente optato per una locazione transitoria e successivamente, una volta tornato nella disponibilità dell'immobile, lo ha effettivamente alienato a terzi.

Ne consegue che, in accoglimento parziale della domanda sul punto, la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno, della complessiva somma di €. 14.000,00, determinata con valutazione attuale, oltre agli interessi legali dalla data della presente decisione sino all'effettivo pagamento.

Quanto alla dedotta contrarietà alla buona fede del comportamento posto in essere dalla convenuta in relazione al mancato tempestivo rilascio dell'immobile, si osserva che tale prospettazione deve ritenersi del tutto priva di fondamento, considerato che appartiene ad un senso di umana

comprensione la considerazione che il grave evento luttuoso che ha determinato l'improvvisa scomparsa della figlia delle parti della presente controversia abbia posto la convenuta in uno stato psicologico tale da rendere estremamente difficile e doloroso l'immediato distacco dai luoghi in cui aveva vissuto fino a quel momento con la propria figlia, oltre al fatto che le disposizioni restrittive introdotte durante il periodo della nota situazione pandemica hanno oggettivamente reso più difficile l'esplicazione di ogni aspetto della vita, ivi compresa l'attività di ricerca di un altro immobile, con la conseguenza che la domanda di risarcimento formulata sul punto, siccome infondata, deve essere rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, senza che l'accoglimento soltanto parziale della domanda possa determinare una compensazione, sia pure parziale, delle spese stesse, venendo piuttosto ad incidere sulla loro quantificazione.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:

- 1) in parziale accoglimento della domanda, accerta e dichiara che l'immobile sito in Roma, via Città di Cascia n. 31, int. 3, è stato occupato senza titolo dalla convenuta *Controparte_2* a far data dal 27 gennaio 2020;
- 2) condanna *Controparte_2* al pagamento in favore di *Controparte_1* a titolo di risarcimento del danno, della complessiva somma di €. 14.000,00, oltre agli interessi legali dalla data della presente decisione sino all'effettivo saldo;
- 3) condanna *Controparte_2* al pagamento in favore di *Controparte_1* delle spese processuali, che si liquidano in €. 580,00 per spese vive ed in €. 2.540,00 per compensi, oltre ad iva, cpa e rimborso forfettario delle spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2023.

Il Giudice
dott.ssa Maria Letizia Tricoli

